

10_Telefonnotiz.txt

Kanzlei Werdenfels | B-26-184 | Telefonnotiz

8. Oktober 2026, 11:47 bis 11:59 Uhr

Gespräch: Selma Riedinger mit Sekretariat Irmgard Seidel

Frau Riedinger ruft aus der Straßenbahn an. Sie möchte nur sagen, dass acht Leuchten zurück ins Lager gekommen sind. Sie kann heute nicht mehr sagen, ob sie die zusätzlichen beiden selbst montiert hat oder ob der Hallenelektriker das gemacht hat. Den Preis hat sie mit Frau Falkenried nicht besprochen. Frau Riedinger ist am 5. November im Urlaub, aber tagsüber telefonisch erreichbar. Es wurde keine Aussage abgestimmt und kein Zeugentermin zugesagt.

Frau Seidel bittet um die ursprünglichen Fotos, nicht um bearbeitete Bildausschnitte. Riedinger will am Abend im alten Diensthandy nachsehen. Noch kein Eingang. Rückrufnummer liegt im Mandatsstamm. Postausgang: keine Nachricht an Gericht oder Gegner. Notiert von Irmgard Seidel um 12:03 Uhr.

06_Mandantenauftrag.eml

Von	Anselm Bernried <anselm.bernried@lichtbogen-messe.example>
An	Tassilo Werdenfels <t.werdenfels@kanzlei-werdenfels.example>
Datum	Thu, 08 Oct 2026 09:12:00 +0200
Betreff	B-26-184 Gerichtspost und der Betrag auf dem Konto

Guten Morgen Herr Werdenfels, bitte antworten Sie auf die Gerichtspost. Die 5000 Euro sind wirklich am 21. September eingegangen. Otilie hat den Buchungsexport beigelegt. Wir hatten davor am Telefon ausdrücklich gesagt, dass diese Zahlung auf die verbliebene Hauptrechnung gehen soll, ohne Erledigung der restlichen Sache. Herr Plötz von Zinnober hat das in der Mail vom 18. September bestätigt.

Die Rechnung über 14280 Euro liegt noch im Verkaufsordner, aber die Gutschrift haben wir natürlich gebucht. Bitte nehmen Sie nicht wieder die alte Rechnungssumme. Dass jetzt die ganze Beleuchtung schlecht gewesen sein soll, ärgert mich. Korbinian hat das Kabel am ersten Morgen gerichtet. Zum Auftrag für die zwei weiteren Leuchten finde ich die Mail gerade nicht. Frau Falkenried hatte am 8. April nur geschrieben, wir sollten die Ecke heller machen.

Ich möchte möglichst keinen langen Termin. Über eine Einigung würde ich reden, aber ich habe noch keinen Betrag zugesagt. Bitte schicken Sie mir die Antwort und eine verständliche Einschätzung, was für den Termin fehlt. Unterlagen dürfen zunächst nur intern verwendet werden. Viele Grüße, Anselm Bernried
Lichtbogen Messebau GmbH | Geschäftsführung | Kranoldstraße 18, Berlin

07_Zahlungsvereinbarung.eml

Von	Balduin Plötz <b.ploetz@zinnober-veranstaltungen.example>
An	Otilie Kern <buchhaltung@lichtbogen-messe.example>
Datum	Fri, 18 Sep 2026 15:26:00 +0200
Betreff	Rechnung 2026-041 Teilzahlung

Guten Tag Frau Kern, wie eben mit Herrn Bernried besprochen überweisen wir am Montag 5000 Euro ausschließlich auf die Hauptforderung aus der Rechnung nach Ihrer Gutschrift. Wir sind uns einig, dass diese Zahlung zunächst nicht auf Zinsen und Kosten verrechnet wird. Damit ist keine Erklärung zum Restbetrag verbunden.

Die beiden Veranstaltungstage waren für uns aufwendig. Die fehlenden Gespräche lassen sich schwer einzeln auflisten. Frau Falkenried stellt gerade ihre Notizen zusammen. Der Anwalt erhält diese Mail ebenfalls als Kopie. Wir möchten nicht, dass die Überweisung als vorbehaltlose Anerkennung aller geltend gemachten Ansprüche bezeichnet wird.

Freundliche Grüße, Balduin Plötz, Finanzen
Zinnober Veranstaltungen GmbH
Feurigstraße 36, 10827 Berlin

> Frau Kern, 18.09.2026, 15:04 Uhr: Bitte bestätigen Sie zur Buchung die besprochene Zuordnung ausschließlich auf die Hauptforderung. Die übrigen Positionen bleiben gesondert.

09_Buchungsjournal.csv

Datum	Beleg	Soll_EUR	Haben_EUR	Buchungstext
2026-04-16	2026-041	14280.00	0.00	Messestand H4-17
2026-05-08	G-2026-017	0.00	1190.00	Gutschrift Traverse
2026-09-21	BANK-0921	0.00	5000.00	Hauptforderung laut Vereinbarung
2026-10-08	ABSTIMMUNG	0.00	0.00	Keine weitere Zahlung gebucht

01_Auftrag_Messestand.docx

Lichtbogen Messebau GmbH
Kranoldstraße 18, 12051 Berlin
Geschäftsführer Anselm Bernried
Auftragsbüro: auftrag@lichtbogen-messe.example

Zinnober Veranstaltungen GmbH
z. Hd. Gundula Falkenried
Büro Berlin, Feurigstraße 36, 10827 Berlin

Berlin, 12. März 2026

Auftragsbestätigung Forum Stadttechnik

Sehr geehrte Frau Falkenried, wir bestätigen Ihren Auftrag vom 10. März für den Messestand H4-17 beim Forum Stadttechnik. Die Veranstaltungsfläche beträgt 48 Quadratmeter. Der Aufbau erfolgt am 11. und 12. April; die gemeinsame Durchsicht ist für den 12. April um 16 Uhr vorgesehen. Der Stand muss am 13. April um 8 Uhr benutzbar sein. Abbau und Rücktransport sind am 15. April ab 19 Uhr vereinbart.

1. Leistungsumfang

Wir liefern das wiederverwendbare Wandsystem, zwei abschließbare Theken, eine Lagerkabine, zwölf Grafikflächen nach Ihrer Druckfreigabe sowie sechs LED-Spots einschließlich Verteilung. Die Elektroanschlüsse der Halle werden durch den Hallendienst gestellt und von Ihnen separat bezahlt. Verbrauchsmaterial und übliche Montagewerkzeuge sind in unserem Preis enthalten. Über Ihre Grafikfreigabe hinausgehende Motivänderungen bedürfen eines gesonderten Auftrags.

2. Vergütung

Die Vergütung beträgt 11000 Euro netto. Hinzu kommen 2090 Euro Umsatzsteuer, insgesamt 13090 Euro. Zusätzliche Leistungen werden vor Ausführung durch Frau Falkenried oder Ihren ausdrücklich benannten Vertreter per E-Mail beauftragt. Für die später besprochenen zwei weiteren Leuchten einschließlich zusätzlicher Traverse bieten wir 1000 Euro netto an; diese Position ist noch nicht Bestandteil der vorstehenden Summe. Eine bloße Abstimmung des Montageteams über die Stellfläche gilt nicht als Preisfreigabe.

3. Durchsicht und Zahlung

Bei der gemeinsamen Durchsicht werden erkennbare Restarbeiten in einem Protokoll festgehalten. Ihre Ansprechpartnerin ist Frau Falkenried, unser Ansprechpartner vor Ort Korbinian Leutner. Die Rechnung ist vierzehn Tage nach Zugang und erfolgter Abnahme zahlbar. Bitte teilen Sie Einwendungen gegen eine Rechnung unter Nennung der jeweiligen Position mit. Eine Abtretung unserer Forderung ist derzeit nicht vereinbart. Zahlungen sollen nur auf die in der Originalrechnung ausgewiesene, telefonisch verifizierte Geschäftsverbindung erfolgen.

4. Zugang und Lagerung

Sie beschaffen rechtzeitig die Zufahrtsgenehmigung und bestätigen die Belastbarkeit der vorgesehenen Wandfläche. Unsere wiederverwendbaren Bauteile bleiben unser Eigentum. Für zurückgelassene Gegenstände Ihres Teams benötigen wir vor dem Abbau eine schriftliche Weisung; wir entsorgen keine Exponate eigenmächtig. Die Halle steht nach Ihrer Mitteilung ab 11. April um 7 Uhr zur Verfügung.

Bitte bestätigen Sie diese Auftragsfassung. Für Lichtbogen: Anselm Bernried. Für Zinnober: Gundula Falkenried, bestätigt am 13. März 2026 per E-Mail. Anlage: Ausstattungsplan H4-17, Stand 10. März. Der Plan befindet sich im Projektordner der Auftraggeberin; dieser Vertragskopie liegt er nicht bei.

03_Montagevermerk.docx

Lichtbogen Messebau GmbH

Projekt H4-17

Montageleitung Korbinian Leutner

Projektablage Forum Stadttechnik

Berlin, 12. April 2026, 16:35 Uhr

Standdurchsicht und Restarbeiten

Anwesend waren Korbinian Leutner und Selma Riedinger für Lichtbogen sowie Gundula Falkenried für Zinnober. Der Hallenelektriker kam erst gegen 16:20 Uhr dazu. Wir konnten deshalb den Lichtkreis zunächst nicht gemeinsam einschalten. Die Theken waren montiert und ließen sich abschließen; die vier Schlüssel wurden Frau Falkenried übergeben.

Frau Falkenried beanstandete eine Falte an Grafikfläche G7 und den Abstand der Theke zur Lagerkabine. Selma hat G7 neu gespannt. Die Theke wurde etwa 20 Zentimeter versetzt. Danach sagte Frau Falkenried, dass der Stand für den nächsten Morgen so bleiben könne. Einen Vordruck wollte sie nicht unterschreiben, weil sie noch zu einem Termin musste. Die Prüfung der Beleuchtung habe ich nach ihrem Weggang zusammen mit dem Elektriker durchgeführt.

Auf dem Arbeitszettel habe ich sechs LED-Spots abgehakt. Die zwei zusätzlichen Leuchten an der rechten Traverse waren zunächst nicht auf unserem Wagen. Selma meint, sie habe sie später vom Fahrzeug geholt. In meinem eigenen Abschlussfoto ist die rechte Traverse nicht vollständig zu sehen. Frau Falkenried hat nach meiner Erinnerung nicht darüber gesprochen, welche Leuchten im Grundpreis enthalten sind. Bei Preisen sollte das Büro gefragt werden.

Am 13. April um 8:45 Uhr meldete die Standbetreuerin eine flackernde Leuchte. Ich war um 9:20 Uhr vor Ort und habe ein Anschlusskabel neu eingesetzt. Danach blieb das Licht bei der kurzen Kontrolle an. Die Nummer der betroffenen Leuchte habe ich nicht aufgeschrieben. Für den Rücktransport wurden am 15. April acht Leuchten im Lager erfasst. Ob alle acht während der gesamten Veranstaltung montiert waren, kann ich aus dem Rücktransportzettel allein nicht erkennen.

Nachtrag vom 17. April: Frau Falkenried rief mich um 11:47 Uhr an. Sie sprach von verlorenen Gesprächen am ersten Morgen und wollte wissen, wer die Reklamation bearbeitet. Ich habe sie an Herrn Bernried verwiesen. Keine Zusage zu Preisnachlass oder Schadensersatz. Korbinian Leutner.

08_Gegnerischer_Vortrag.docx

Rechtsanwalt Leander Tann
Prozessbevollmächtigter Zinnober Veranstaltungen GmbH
post@kanzlei-tann.example

Landgericht Berlin II
25 O 184/26

Berlin, 23. September 2026

Stellungnahme der Beklagten

Namens der Beklagten halten wir am Antrag auf Klageabweisung fest. Die Beklagte hat am 21. September 5000 Euro auf den nach Gutschrift verbliebenen Hauptbetrag gezahlt. Die Klägerin wird aufgefordert, dies bei ihren Anträgen zu berücksichtigen. Die Zahlung bedeutet keine Zustimmung zum übrigen Vortrag.

Die Beklagte bestreitet eine Abnahme am 12. April. Frau Falkenried musste die Halle verlassen, bevor die Beleuchtung geprüft werden konnte. Am nächsten Morgen flackerte eine Leuchte. Der Messestand war zwar im Übrigen benutzbar; die Beklagte hatte aber durch den technischen Einsatz zusätzlichen Aufwand. Sie behauptet einen weiteren Nachteil von 2400 Euro. Eine abschließende Belegaufstellung liegt noch nicht vor.

Die Klägerin möge den Auftrag über die zusätzlichen Leuchten vorlegen. Die Gutschrift beseitigt nach Auffassung der Beklagten nicht sämtliche Folgen der unzureichenden Beleuchtung. Beweis für den Ablauf der Durchsicht: Zeugnis der Gundula Falkenried, zu laden über die Beklagte. Frau Falkenried ist Projektleiterin, nicht Geschäftsführerin. Gesetzlicher Vertreter ist Balduin Plötz.

Für eine Verständigung ist die Beklagte grundsätzlich offen. Ein konkretes Angebot wird gegenwärtig nicht abgegeben. Leander Tann, Rechtsanwalt. Anlage B1: Überweisungsbestätigung vom 21. September über 5000 Euro.

02_Rechnung_2026_041.pdf

Lichtbogen Messebau GmbH
Kranoldstraße 18, 12051 Berlin
Buchhaltung: buchhaltung@lichtbogen-messe.example

Zinnober Veranstaltungen GmbH
Feurigstraße 36, 10827 Berlin

Berlin, 16. April 2026

Rechnung 2026 041

Sehr geehrte Damen und Herren, wir berechnen den Aufbau, die Bereitstellung und den Abbau des Messestands H4-17 beim Forum Stadttechnik gemäß Auftragsbestätigung vom 12. März und der E-Mail vom 8. April.

Standbau und Ausstattung laut Auftragsbestätigung: 11000 Euro netto. Zusätzliche Traverse mit zwei LED-Spots: 1000 Euro netto. Nettosumme: 12000 Euro. Umsatzsteuer 19 Prozent: 2280 Euro.
Rechnungsbetrag: 14280 Euro.

Der Leistungszeitraum war der 11. bis 15. April 2026. Die Standübergabe erfolgte am 12. April mit dem beigefügten Montagevermerk. Die Rechnungsdatei wurde am 16. April um 10:18 Uhr an rechnungen@zinnober-veranstaltungen.example übermittelt. Bitte verwenden Sie bei Zahlung die Rechnungsnummer 2026-041. Die Bankverbindung ist in der separat übermittelten Zahlungsanweisung hinterlegt; die vorliegende Aktenkopie enthält keine nutzbare Kontonummer.

Rückfragen bearbeitet unsere Buchhalterin Ottilie Kern. Bitte gleichen Sie nicht eigenständig einzelne Positionen mit früheren Angeboten ab, sondern benennen Sie uns die konkrete Abweichung. Wir übersenden erforderliche Leistungsunterlagen auf Anfrage. Mit freundlichen Grüßen, Ottilie Kern, Buchhaltung. Anlage: Montagevermerk vom 12. April.

04_Gutschrift_2026_017.pdf

Lichtbogen Messebau GmbH
Buchhaltung Ottilie Kern

Zinnober Veranstaltungen GmbH
Feurigstraße 36, 10827 Berlin

Berlin, 8. Mai 2026

Gutschrift zur Rechnung 2026 041

Sehr geehrte Frau Falkenried, nach dem Gespräch mit Herrn Bernried vermindern wir die Rechnung 2026-041 um 1000 Euro netto zuzüglich 190 Euro Umsatzsteuer. Die Gutschrift beträgt 1190 Euro. Sie bezieht sich auf die Position zusätzliche Traverse mit zwei LED-Spots. Der verbleibende Rechnungsbetrag beträgt 13090 Euro.

Die Gutschrift erfolgt zur Bereinigung dieser Rechnungsposition. Eine Zahlung haben wir bis heute nicht erhalten. Die von Ihnen behaupteten weiteren Schäden sind nicht Bestandteil dieser Gutschrift. Bitte senden Sie uns die angeforderten Belege zu den von Ihnen genannten entgangenen Gesprächen. Der technische Montagebericht enthält hierzu keine Angaben.

Bitte zahlen Sie den verbleibenden Betrag bis zum 22. Mai 2026. Den Eingang dieser Gutschrift hat Ihr Rechnungsbüro heute um 14:02 Uhr bestätigt. Diese Gutschrift ersetzt nicht die ursprüngliche Rechnung; beide Dokumente sind zusammen aufzubewahren. Mit freundlichen Grüßen, Ottilie Kern.

05_Verfuegung_LG_Berlin_II.pdf

Landgericht Berlin II
Zivilkammer 25
Geschäftsstelle

Rechtsanwalt Tassilo Werdenfels
Prozessbevollmächtigter der Lichtbogen Messebau GmbH

Berlin, 25. September 2026

Lichtbogen gegen Zinnober Aktenzeichen 25 O 184/26

In dem Rechtsstreit wird der Klägerin der beigefügte Schriftsatz der Beklagten vom 23. September zur Stellungnahme binnen drei Wochen ab Zustellung übermittelt. Die Klägerin möge sich insbesondere zur behaupteten Zahlung vom 21. September erklären. Außerdem wird um Darlegung gebeten, wann die Leistung nach ihrer Auffassung abgenommen wurde und welche konkreten Wahrnehmungen die benannten Personen hierzu gemacht haben.

Der Termin zur Güteverhandlung und mündlichen Verhandlung bleibt auf den 5. November 2026, 10:30 Uhr, Sitzungssaal 207 bestimmt. Persönliches Erscheinen der gesetzlichen Vertreter beider Parteien wird angeordnet. Gegenwärtig ist keine Zeugenladung veranlasst. Die Parteien werden gebeten, bis zum Termin Möglichkeiten einer einvernehmlichen Erledigung zu erörtern.

Die mit der Klage vom 20. August eingereichten Anlagen K1 bis K4 verbleiben unverändert in der Akte: Auftragsbestätigung, Rechnung, Gutschrift und Mahnung. Neu einzureichende Unterlagen sind eindeutig zu bezeichnen. Die Geschäftsstelle kann keine inhaltlichen Auskünfte zum Rechtsstreit geben.

Für die Geschäftsstelle: Adelheid Reichenbach. Elektronische Zustellung an den Prozessbevollmächtigten; das gesonderte Empfangsbekenntnis weist den 25. September 2026 aus. Der Ausdruck gibt die übersandte Verfügung wieder, nicht einen Nachweis einer späteren Antwort der Klägerin.